Договор об учреждении
Общества с ограниченной ответственностью «Феникс»

г. Ростов-на-Дону "10" апреля 2023г.

1. Кашайкина Анастасия Александровна, паспорт гражданина РФ серия: 5712, номер: 210267, выдан: ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 13.09.2014, код подразделения: 503-032, место регистрации: г. Краснодар, ул. Королёва, д. 44, кв. 188,
2. Логинова Виктория Олеговна, паспорт гражданина РФ серия: 6013, номер: 244428, выдан: ГУ МВД по Ростовской обл., в г. Волгодонск, 04.08.2014, код подразделения: 612-072, место регистрации: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 42, кв. 99,
2. Шахов Виктор Владимирович, паспорт гражданина РФ серия: 6020, номер: 654321, выдан: УВД Октябрьского р-на города Ростова-на-Дону 30.12.2020, код подразделения: 612-072, место регистрации: Ростовская обл., город Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, дом 25,

именуемые в дальнейшем учредители (участники), на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», заключили настоящий Договор об учреждении (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Учредители договорились создать Общество с ограниченной ответственностью «**Феникс**» (далее – «Общество»).
1.2.Настоящий договор регулирует отношения учредителей в процессе осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества.
1.3.В соответствии с настоящим договором определяются состав учредителей создаваемого Общества, размер уставного капитала Общества, размер и номинальная стоимость доли каждого из учредителей, размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале Общества.
1.4.Учредители обязуются оплатить доли в уставном капитале в соответствии с условиями настоящего договора.
1.5.Учредители обязуются нести расходы по учреждению Общества, включая оплату госпошлин, соразмерно количеству выкупаемых долей, отраженных в настоящем договоре.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «**Феникс**». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «**Феникс**».

Адрес места нахождения Общества: 344112, Ростовская обл., город Ростов-на-Дону, ул. Лянде, дом 28.

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
3.2.Предмет и цели деятельности Общества определяются уставом Общества.
3.3.Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) и в соответствии с условиями предоставления таких лицензий.
3.4.Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, признаются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДОЛИ УЧАСТНИКОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

4.1.Учредители определили уставный капитал в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
4.2.Уставный капитал состоит из номинальной стоимости следующих долей учредителей Общества:
• Кашайкина Анастасия Александровна - доля номинальной стоимостью 9000 (девять тысяч) рублей, что составляет 60 % уставного капитала Общества.
• Логинова Виктория Олеговна - доля номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) рублей, что составляет 20 % уставного капитала Общества.
• Шахов Виктор Владимирович - доля номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) рублей, что составляет 20 % уставного капитала Общества.
4.3.Уставной капитал подлежит внесению только денежными средствами.
4.4.Учредители общества обязуются оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.
4.5.В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента его государственной регистрации неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены законом об «Обществах с ограниченной ответственностью».

4.6.Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

5. ПРАВА И ОБЫЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

5.1 Учредители вправе:
5.1.1 Вносить предложения в повестку дня общего собрания учредителей (участников);
5.1.2 Выдвигать кандидатов в органы управления Обществом;
5.1.3 Получать любую информацию, касающуюся учреждения Общества, а также предоставления копий соответствующих документов;
5.1.4 Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом Об ООО и уставом Общества;
5.1.5 Получать информацию о деятельности Общества и знакомится с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в установленном уставом порядке;
5.1.6 Принимать участие в распределении прибыли Общества;
5.1.7 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом Об ООО и уставом Общества порядке;
5.1.8 Получит в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами или его стоимость;
5.1.9 Обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества;
5.1.10 Требовать проведение аудиторской проверки;
5.1.11 Пользоваться другими правами, предусмотренными Законом Об ООО, иными нормативными актами Российской Федерации и уставом Общества.
5.2 Учредители обязуются:
5.2.1 Оплатить доли в уставном капитале в соответствии с условиями настоящего договора;
5.2.2 Нести расходы по учреждению Общества, включая оплату госпошлин, соразмерно количеству выкупаемых долей, отраженных в настоящем договоре;
5.2.3 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
5.2.4 Участвовать в общих собраниях Учредителей Общества, а также оказывать содействие Обществу в осуществлении его задач и функций;
5.2.5 Выполнять свои обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и уставом Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

6.1 Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам Учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием Учредителей Общества.
6.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одним из учредителей обязательств по Договору, этот учредитель обязан возместить другим учредителям и (или) Обществу убытки, причиненные неисполнением или исполнением ненадлежащим образом своих обязательств. Под убытками понимается прямой действительный ущерб. Возмещение недополученных доходов не производится. Сумма понесенного ущерба должна быть документально подтверждена.

7. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

7.1 Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
7.2 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
7.3 Порядок реорганизации и ликвидации Общества определен уставом Общества.

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

8.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества. Компетенции, порядок работы и порядок принятия решений общего собрания определены уставом Общества.
8.2 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Кашайкина Анастасия Александровна, который избирается общим собранием участников и действует на основании устава Общества. Компетенции единоличного исполнительного органа определены уставом Общества.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Учредителями своих обязательств.

9.2 Учредители будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору, в связи с ним или в результате его исполнения, путем переговоров. Споры и разногласия, которые невозможно решить путем переговоров, решаются в судебном или ином установленном законом порядке.

9.2 Любые уведомления и извещения Обществу или учредителю, связанные с настоящим Договором должны направляться в письменном виде или передаваться лично. Уведомление (извещение) считается полученным и доведенным до сведения получателя в день его получения.

9.3 Иные существенные условия Договора, устанавливающие взаимные гражданские права и обязанности учредителей, излагаются в уставе Общества. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, учредители руководствуются уставом, решениями собрания участников и действующим законодательством.

9.4 В случае несоответствия положений договора об учреждении и положений устава Общества преимущественную силу для третьих лиц и участников Общества имеют положения устава Общества.

9.5 Настоящий Договор может быть в установленном порядке изменен, дополнен и расторгнут по взаимному согласию всех участников Общества.

9.6 Если какое-либо из положений договора утратят силу вследствие изменений в законодательстве или иных причин, то это не будет являться основанием для приостановки действия остальных положений Договора.

9.7 Ответственным за оплату госпошлины и сдачу/получение документов в ИФНС назначается Кашайкина Анастасия Александровна.

9.8 Договор составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи учредителей

Логинова Виктория Олеговна _____

Кашайкина Анастасия Александровна _____

Шахов Виктор Владимирович _____